



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000543540

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000017-37.2016.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante APARECIDO BATISTA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Aparecido Batista de Souza, somente para suspender condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e CARDOSO PERPÉTUO.

São Paulo, 20 de julho de 2017.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000017-37.2016.8.26.0370

Apelante: Aparecido Batista de Souza

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Monte Azul Paulista

Voto nº 6309

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para aplicar o sursis.

Vistos.

Aparecido Batista de Souza interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 30.11.2016, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal (fls. 108/110).

Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 128/129).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, reiterou as alegações finais (mídia digital) e requereu o não provimento do recurso (fls. 132/134).

A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 141/143).

É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, porque, no dia 18.11.2015, às 19h30, na Rua Boa Esperança, nº 88, Centro, na cidade e Comarca de Monte Azul Paulista, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Rosangela Bucci, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Após regular instrução, sobreveio sentença que condenou o ora apelante, nos termos da inicial.

Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso não pode ser provido, exceto para aplicar o *sursis*, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMº. Juiz de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do laudo de exame de corpo de delito (fls. 35), bem como da prova oral.

Da mesma forma, a autoria é inconteste.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito, alegando, em síntese, que estava prestando um serviço em outra residência quando a ofendida chegou e começou a agredi-lo, desferindo uma “latada” e uma “borrachada” nele. Afirmou não saber informar como o olho dela ficou roxo, pois ele apenas se defendeu (fls. 117 – mídia digital).

Os demais elementos de provas trazidos aos autos, contudo, confirmam a prática do delito, tal como narrado na inicial.

Em depoimento bastante seguro, a vítima

Rosangela Bucci esclareceu que, na data dos fatos, recebeu um telefonema dizendo que o acusado estava na casa de outra mulher e, em razão disso, foi até o local indicado. Segundo Rosangela, ao chegar, o réu a recebeu de forma agressiva e lhe deu um soco no rosto. Relatou que, para se defender, acabou o agredindo também (fls. 115 – mídia digital).

Cumpra mencionar que, no delito em tela, o depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.

Nesse sentido: *“Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si”* (TJDF - Rec nº 2010.08.1.001.339-6 - Ac. nº 511.403 - 2ª T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).

“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR nº 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).

Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao réu um delito que não cometeu.

Ademais, corroborando as palavras da vítima, a testemunha Marinei Zanghetin Bucci esclareceu que estava na rua quando escutou um barulho de briga, *“como se fosse um tapa”*, e, posteriormente, ao identificar que era a ofendida, sua parente,

perguntou se ela precisava de ajuda. Sustentou que ela disse que ia até a casa de “Fabinho”, mas como ninguém atendeu o interfone, pediu para que a levasse ao pronto socorro. Relatou que a ofendida estava com o rosto machucado (fls. 116 – mídia digital).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Angela Carolina Bucci Sanches (fls. 116 – mídia digital).

Verifica-se, portanto, que o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, efetivamente ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões de natureza leve, conforme constatado no laudo do exame de corpo de delito de fls. 35, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Cumprе mencionar ainda que, no caso dos autos, o réu não comprovou a alegação no sentido de que, na realidade, foi a vítima que veio para agredi-lo e ele somente se defendeu, ou seja, não se incumbiu de fazer prova do “álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: *"HABEAS CORPUS". ROUBO: EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02*

PP-00344).- *grifei*.

E, ainda que a vítima tivesse efetivamente vindo para cima do réu, a legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige moderação dos meios necessários para repelir injusta agressão, incompatível com a reação do acusado, que, no caso, foi extremamente violenta, uma vez que resultou em eritema face - hemiface esquerda (fls. 35).

Assim sendo e comprovadas, de forma clara e irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, sem que a Defesa, por outro lado, tenha conseguido comprovar a excludente perseguida, impõe-se, efetivamente, a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.

Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma vez que, considerando o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela foi corretamente fixada no mínimo legal, resultando em 03 meses de detenção.

O regime aberto foi corretamente fixado, com fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado mediante violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).

Por fim, por entender preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, com a condição de limitação de finais de semana, no primeiro ano, nos termos do artigo 78, § 1º, do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Aparecido Batista de Souza, somente para suspender condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator